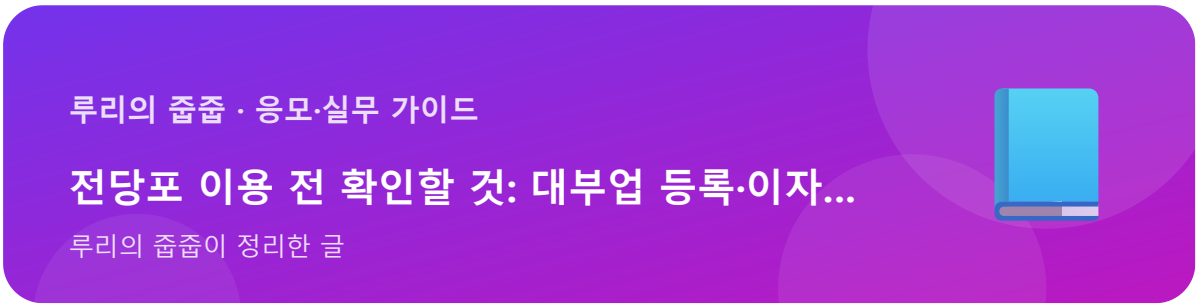



# 전당포 이용 전 확인할 것: 대부업 등록·이자 상한·물건 처분

**루리**

물건을 맡기고 돈을 빌리는 전당포 거래도 금전 대부예요. 맡기기 전에 등록 업체인지 조회하고, 이자가 연 20%를 넘지 않는지, 못 갚을 때 물건이 어떻게 되는지 계약서로 확인하세요.

물건을 맡기고 돈을 빌리는 전당포 거래도 금전 대부예요. 맡기기 전에 등록 업체인지 조회하고, 이자가 연 20%를 넘지 않는지, 못 갚을 때 물건이 어떻게 되는지 계약서로 확인하세요.

2026-10-28 기준 금융감독원·생활법령정보·금융위원회 공개 안내를 정리한 일반 설명이에요. 개별 거래의 법적 판단이 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

## 1 1. 전당포 거래가 뭐예요?

- 전당포 영업은 물품이나 유가증권(전당물)에 질권을 잡고 돈을 빌려주는 대부 영업으로 설명돼요(법원 판례가 인용한 옛 전당포영업법 정의).
- 대부업체 이용자 관련 법령은 대부업법, 이자제한법, 채권추심법이라고 생활법령정보가 안내해요.

## 2 2. 거래 순서

| 순서 | 할 일 |
|---|---|
| 1 | 금융감독원 등록대부업체 통합조회에서 업체 확인 |
| 2 | 맡길 물건과 빌릴 금액, 이자율, 기간을 서면으로 받기 |
| 3 | 계약서·영수증 보관 |
| 4 | 이자 납부 내역(계좌이체 등) 보관 |
| 5 | 갚고 나서 물건 반환 확인 |

## 3 3. 등록 여부 조회

- 금융감독원 통합조회는 금융감독원과 지방자치단체 등록 업체를 한곳에서 보여줘요. 업체명, 전화번호, 등록증번호, 운영상태로 찾을 수 있어요.
- 등록 관련 문의는 영업소 소재지 관할 지자체에 하라고 안내돼요.
- 등록 없이 영업하면 최대 징역 10년 또는 벌금 5억 원까지 가능하다고 생활법령정보에 나와요.
- 조회되지 않는 상호·전화번호는 불법사금융일 수 있어요.

## 4 4. 이자 상한

- 대부업자가 개인에게 빌려줄 때 이자율은 연 20%를 넘을 수 없어요. 월·일 이자율도 연 20%를 단리로 환산한 값 이내여야 해요.
- 사례금, 수수료, 연체이자 등 이름이 달라도 대부업자가 받는 돈은 이자로 봐요. 담보권 설정비용과 신용조회 비용은 제외돼요.
- 선이자를 떼면 실제로 받은 돈을 원금으로 계산해요.

## 5 5. 못 갚을 때 물건 처분

- 유질(못 갚으면 물건을 채권에 충당하는 것) 기간과 절차, 보관·반환 의무는 이 글에서 현행 조문으로 확인하지 못했어요. **공식 확인**이 필요해요.
- 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 대부업법·민법 질권 조항을 보고, 계약서의 처분 조건을 꼼꼼히 읽으세요.

## 6 6. 자주 하는 실수

- 등록 조회 없이 간판만 보고 맡기는 것
- 물건 감정가와 대출액, 이자 계산 기준을 구두로만 듣는 것
- 문자·전단 광고만 믿는 것(불법사금융일 수 있어요)
- 영수증 없이 이자를 현금으로 내는 것

## 7 7. 가상 예시

A씨가 시계를 맡기고 100만 원을 빌린다면(가상 예시), 계약서에 연 이자율, 만기일, 못 갚을 때 처분 방법이 적혀 있는지 보고, 업체가 통합조회에 나오는지 확인한 뒤 서명해요.

## 8 체크리스트

- 업체가 등록대부업체로 조회된다
- 이자율이 연 20% 이내다(수수료 포함 확인)
- 처분 조건이 계약서에 있다
- 계약서·영수증을 받았다
- 의심되면 1332에 문의했다

## 9 용어 정리

- **질권**: 맡긴 물건을 채권 담보로 쥐는 권리예요.
- **전당물**: 전당포에 맡기는 물건이에요.
- **유질**: 기간 내 못 갚으면 물건으로 변제를 대신하는 것이에요.
- **등록대부업체**: 시·도지사 또는 금융위원회에 등록한 업체예요.

## 10 자주 묻는 질문

**Q. 어디에 문의하나요?**

A. 금융감독원 콜센터 1332(유료)나 관할 지자체 대부업 담당 부서예요.

**Q. 이자 상한을 넘으면요?**

A. 초과 부분은 무효이고, 받은 업체는 5년 이하 징역 또는 2억 원 이하 벌금 대상이라고 안내돼요.

## 11 근거로 삼은 공식 출처

- 금융감독원 등록대부업체 통합조회: https://fines.fss.or.kr/fines/plis/moneyLenderSearch/MoneyLenderSearch.getMoneyLenderList.do (https://fines.fss.or.kr/fines/plis/moneyLenderSearch/MoneyLenderSearch.getMoneyLenderList.do)
- 생활법령정보 이자율의 제한: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?csmSeq=275&ccfNo=4&cciNo=1&cnpClsNo=1 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?csmSeq=275&ccfNo=4&cciNo=1&cnpClsNo=1)
- 생활법령정보 등록대부업체의 확인: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=275&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1 (https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=275&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1)
- 금융감독원 고금리 안내: https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201234 (https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201234)
- 법원 판례(전당포영업 정의): https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=120801 (https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=120801)
- 유질 요건·처분 절차: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

## 12 마감 임박 공모전